

BÁO CÁO KHOA HỌC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Cẩm Tú

Ngành: Luật kinh doanh

Trường đại học Luật, ĐHQGHN

I. MỞ ĐẦU

Trách nhiệm dân sự là một trong những chế định cốt lõi của pháp luật dân sự, thể hiện nguyên tắc “ai gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Trong Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS 2015), trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại Chương XX (từ Điều 584 đến Điều 599). So với BLDS 2005, quy định mới đã tiến bộ hơn khi không còn coi “lỗi” là yếu tố bắt buộc để phát sinh trách nhiệm, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bên bị thiệt hại.

Chủ đề này có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế, tranh chấp dân sự ngày càng đa dạng (môi trường, dữ liệu cá nhân, tai nạn giao thông, trách nhiệm của pháp nhân...).

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1. Khái niệm và căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Theo **Điều 584 BLDS 2015**: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

Căn cứ phát sinh (theo Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP):

- Có hành vi xâm phạm (trái pháp luật).
- Có thiệt hại thực tế (vật chất và tinh thần).
- Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại.

Yếu tố **lỗi** không còn là điều kiện bắt buộc để phát sinh trách nhiệm, nhưng vẫn ảnh hưởng đến mức bồi thường (Điều 585 khoản 2).

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

- Bồi thường **toàn bộ** và **kịp thời** thiệt hại thực tế.

- Có thể thỏa thuận về mức, hình thức và phương thức bồi thường.
- Có thể giảm mức bồi thường nếu người gây thiệt hại **không có lỗi** hoặc **lỗi vô ý** và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế.
- Thời hiệu khởi kiện: 03 năm kể từ ngày biết hoặc phải biết quyền lợi bị xâm phạm.

3. Một số vấn đề nổi bật và bất cập hiện nay

- **Ưu điểm:** Bảo vệ tốt hơn quyền lợi người bị thiệt hại, phù hợp xu hướng pháp luật hiện đại.
- **Bất cập:**
 - Chưa định nghĩa rõ khái niệm “lỗi”.
 - Quy định về thiệt hại tinh thần còn chung chung.
 - Trách nhiệm của pháp nhân và trách nhiệm liên đới chưa hoàn thiện.
 - Áp dụng trong các lĩnh vực mới (trách nhiệm sản phẩm, môi trường, dữ liệu cá nhân) còn nhiều vướng mắc.

III. BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THAM KHẢO

	Tài liệu	Loại nguồn	Năm	Độ tin cậy	Lý do đánh giá
	Bộ luật Dân sự 2015 (Luật số 91/2015/QH13)	Văn bản QPPL	2015	Rất cao	Nguồn chính thức, hiệu lực cao nhất.
	Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao	Văn bản hướng dẫn áp dụng	2022	Rất cao	Hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật.
	Đỗ Văn Đại (2022), <i>Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án</i> (Tập 1&2)	Sách chuyên khảo	2022	Rất cao	Tác giả là PGS.TS chuyên gia hàng đầu về Luật Dân sự.

	Tài liệu	Loại nguồn	Năm	Độ tin cậy	Lý do đánh giá
	Bài viết “Hoàn thiện quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”	Tạp chí Tòa án	2025	Cao	Tạp chí uy tín của ngành Tòa án, phân tích sâu bắt cập.
	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh (2017), “Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong BLDS 2015”	Tạp chí Kinh tế - Đô thị	2017	Cao	Phân tích so sánh BLDS 2005 và 2015.
	Lê Quang Huy (2023), “Giá trị của yếu tố ‘Lỗi’ trong giải quyết trách nhiệm bồi thường...”	Tạp chí Công Thương	2023	Cao	Phân tích chuyên sâu về vai trò của lỗi.
	Trần Thị Anh Thư, “Bàn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người làm công gây ra”	Tạp chí Tòa án	~2020s	Cao	Tập trung trường hợp cụ thể.
	Giáo trình Luật Dân sự (ĐH Luật TP.HCM / ĐH Luật Hà Nội)	Sách giáo trình	2020-2024	Cao	Tài liệu chuẩn dùng trong đào tạo.
	Thư viện Pháp luật & LuậtVietnam.vn (cập nhật 2025)	Trang thông tin pháp lý	2025	Cao	Nguồn chính thống, cập nhật thường xuyên.

	Tài liệu	Loại nguồn	Năm	Độ tin cậy	Lý do đánh giá
	Phùng Trung Tập (2017), <i>Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng</i>	Sách tham khảo	2017	Trung bình cao	Có giá trị tham khảo nhưng hơi cũ.

Xếp hạng tổng thể: 8/10 nguồn có độ tin cậy **Cao đến Rất cao**.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo BLDS 2015 đã có nhiều bước tiến, hướng tới bảo vệ tốt hơn quyền con người. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế về tính rõ ràng và khả năng áp dụng thực tiễn.

Kiến nghị:

1. Sửa đổi, bổ sung BLDS trong lần sửa luật tới, định nghĩa rõ “lỗi” và “thiệt hại tinh thần”.
2. Hoàn thiện hướng dẫn áp dụng cho các lĩnh vực mới (môi trường, công nghệ).
3. Tăng cường đào tạo thẩm phán và tuyên truyền pháp luật cho người dân.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Harvard Style)

- Quốc hội (2015) *Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13*. Hà Nội.
- Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao (2022) *Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP* ngày 06/9/2022.
- Đỗ Văn Đại (2022) *Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án*. NXB Tư pháp, Hà Nội.
- Lâm, N.V. (2025) ‘Hoàn thiện quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng’, *Tạp chí Tòa án*.
- Mỹ Linh, N.H. (2017) ‘Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong BLDS 2015’, *Tạp chí Kinh tế - Đô thị*.
- Huy, L.Q. (2023) ‘Giá trị của yếu tố “Lỗi” trong giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng’, *Tạp chí Công Thương*.